

1011711-07.2022.8.26.0004

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Camila Sani Quinzani Malmegrin

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... foi vítima de sequestro seguido de roubo dos cartões em 19/06/2022. Sob ameaça, ficou no interior de seu veículo que era conduzido por um dos criminosos e neste interregno de tempo foram efetuadas diversas transações bancárias fora de seu perfil, no cartão de crédito emitido pelo requerido, mencionando não reconhecer os gastos no total de R\$ 3.677,05; que informando o ocorrido ao réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

4ª Vara Cível

Rua Clemente Álvares, 100, Lapa - CEP 05074-050, Fone: (11) 2868-6807, São Paulo-SP

- E-mail: lapa4cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011711-07.2022.8.26.0004

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Maria Amelia Auriemo Gimenezes

Requerido:

Banco Itaucard S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani.

Vistos.

Trata-se de ação de Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral, proposta por Maria Amelia Auriemo Gimenezes em face de Banco Itaucard S.A., na qual alega a parte autora, em síntese, que possui gastos médicos pois recebe o Auxílio BPC LOAS; que foi vítima de sequestro seguido de roubo dos cartões em 19/06/2022. Sob ameaça, ficou no interior de seu veículo que era conduzido por um dos criminosos e neste interregno de tempo foram efetuadas diversas transações bancárias fora de seu perfil, no cartão de crédito emitido pelo requerido, mencionando não reconhecer os gastos no total de R\$ 3.677,05; que informando o ocorrido ao réu, foi negado o cancelamento das compras não reconhecidas. Entende a autora, entretanto, que os valores são inexigíveis, havendo responsabilidade do réu pelos gastos fora de seu padrão de consumo, ante a falha na prestação de serviços. Requereu a procedência da ação, com a declaração da inexigibilidade dos valores e condenação do réu ao pagamento de danos morais. Requereu a gratuidade da justiça. Por tais fundamentos, postulou pela concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, impondo ao réu a obrigação de suspender da cobrança da fatura do cartão de crédito. Às fls. 54/56 foi deferida a antecipação da tutela para determinar a ré se abstenha de efetuar cobranças referentes aos débitos impugnados (compras não reconhecidas na fatura de julho de 2022) e de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Regularmente citado o réu apresentou contestação às fls. 61/131, pugnando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, arguiu excludente de

responsabilidade - fato ocorrido fora de suas dependências, em via pública; dever de assegurar a segurança pública é de competência do Estado; inaplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ; impossibilidade de "chargeback" para situações de assinatura eletrônica(chip) e inexistência de dano moral.

Réplica às fls. 135/138.

Instadas às especificações de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Às fls. 143/145 a autora noticiou o descumprimento da tutela tendo o requerido incluído seu nome no cadastro de inadimplentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte, tendo em vista que a parte autora impugna as compras em seu cartão de crédito por conta da falta de segurança dos serviços prestados pela ré, o que por si só já se mostra suficiente para garantir sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito.

Passo à análise do mérito.

O pedido é parcialmente procedente.

No caso dos autos, a responsabilidade do fornecedor funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa, sendo imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança.

No que se refere às operações bancárias, ainda que para sua ultimação seja necessária a utilização de cartão magnético e senha pessoal, sob a guarda da correntista, é notório que os sistemas bancários são vulneráveis, sendo constantemente manipulados por fraudadores, que aprimoram suas técnicas na medida em que as instituições financeiras também o fazem no tocante à segurança das operações eletrônicas.

E nas hipóteses de operações fraudadas, a instituição bancária tem a responsabilidade total pela segurança dessas operações, ainda que efetivadas através da utilização de cartão de segurança (token) e senha pessoal.

A implementação de novas tecnologias no sistema bancário impõe à instituição financeira a produção de mecanismos de verificação e controle.

No tocante à responsabilidade das instituições financeiras, assim dispõe a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.", bastando, para a responsabilização do banco, a comprovação da fraude, ainda que cometida por terceiro, o que afasta as excludentes de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro e da vítima).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - TELEFONEMA A VÍTIMA SE PASSANDO PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ADMINISTRADORA - SAQUES E EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - REITERAÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL - FRAUDE PERPETUADA POR TERCEIROS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURANÇA QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ÊXITO DA AÇÃO CRIMINOSA - SAQUES FORA DO PERFIL DA CLIENTE - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL - AUSENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Relator(a): Carlos Abrão; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 25/11/2015).

"Prestação de serviços (cartão de crédito). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito, reparação de dano moral e pedido de tutela antecipada. Utilização fraudulenta do cartão magnético da autora. Operação encadeada, em valor dissonante ao perfil da autora. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse eficiente. As transações impugnadas

na inicial foram realizadas fraudulentamente, em local distinto do município da autora e em valor exorbitante, não correspondente aos valores realizados no perfil da autora. O réu (assim como o comerciante, que integra também a cadeia de consumo) tem o dever de conferir a lisura da utilização do cartão magnético por seu portador, mesmo que o cartão seja operado com circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip). Se houvesse a prática de tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada. O sistema de segurança do réu foi efetivamente falho, pois não impediu a compra apesar de constatar a extraordinária utilização do cartão magnético da autora. Portanto, a declaração de inexistência do débito impugnado na inicial era mesmo medida que se impunha. Sentença mantida. Apelação não provida". (TJSP; Apelação 1005362-32.2015.8.26.0004; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2017; Data de Registro: 21/03/2017).

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR GOLPISTAS - TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. Não há dúvidas de que a Apelada experimentou injusto transtorno diante da indevida utilização de seu cartão de crédito, tendo seus direitos da personalidade violados e sofrendo incômodo maior que o aceitável, pois são evidentes as dificuldades e os problemas advindos de casos como o presente. QUANTUM ARBITRADO EM R\$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO". (TJSP; Apelação 1000893-20.2016.8.26.0161; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017).

No caso dos autos, constata-se a comprovação de que a autora foi vítima de roubo e teve seu cartão subtraído, sendo ainda obrigada a fornecer sua senha de acesso pessoal e, logo em seguida, foram realizadas uma série de transações bancárias, restando patente que as transações não foram efetuadas pelo correntista.

Note-se, ainda, que referidas transações destoam do perfil da autora, o que se constata claramente pela análise das faturas anteriores, não havendo nenhum superior ao valor de R\$762,84, apresentando algumas valores bem abaixo (fls. 25, 29, 31, 34) de sorte que era presumível à instituição financeira a constatação da ocorrência da fraude. Contudo, o banco réu permaneceu inerte, e autorizou todas as movimentações praticadas pelos roubadores.

Note-se que a parte autora não fundamenta seu pedido em eventual falta de segurança dentro da instituição bancária, mas sim de seu sistema, porquanto a instituição financeira poderia constatar que as operações eram estranhas ao perfil da consumidora, impedindo a sua concretização.

Portanto, comprovada a falta de segurança do sistema, houve falha na prestação do serviço, restando, assim, comprovado o dever do réu de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.

Ainda, os fatos narrados superam o mero dissabor, configurando efetivo dano à moral, especialmente porque houve a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, em decorrência de dívida inexigível. Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. Inexigibilidade de dívida e danos morais por fraude perpetrada por falsários em nome do autor, causando-lhe inequívoco agravo moral. Responsabilidade que decorre das circunstâncias constantes do processo e do risco da atividade desenvolvido pelas rés (TJSP - Apelação 0118105-37.2008.8.26.0007 - Rel. José Joaquim dos Santos- DJ: 02.08.2011 - g.n.).

Impõe-se, portanto, que a parte requerida indenize a parte autora pelos danos materiais e morais decorrentes de sua responsabilidade do risco profissional. Referida indenização, com apontam doutrina e jurisprudência, deve atender à sua dupla finalidade: ressarcimento e desestímulo da conduta.

Assim sendo, deverá ser reconhecida a inexigibilidade do valor de R\$3.677,05.

Ainda, deverá o requerido pagar à autora indenização por danos morais, o qual, consideradas as particularidades do caso concreto, a razoabilidade e para que se evite o enriquecimento ilícito da parte autora, fixo em R\$ 5.000,00 (cinco mil

reais).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para declarar inexigível o valor de R\$3.677,05, determinar ao requerido que exclua o nome da autora do cadastros de inadimplentes, bem como condenar o réu a pagar a parte requerente, a título de danos morais, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde esta data.

Pela sucumbência, arcará o requerido com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nos termos do artigo 917 das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJ/SP, e, ainda, conforme o Comunicado CG nº 438/2016, para promover o cumprimento de sentença deverão os interessados:

a) instruir o requerimento com cópias digitalizadas das peças relevantes do processo;

b) cumprir integralmente o quanto disposto no artigo 524 do CPC;

c) distribuir e cadastrar a petição como "Cumprimento de Sentença", Categoria: "Execução de Sentença", Classe: "Cumprimento de Sentença" (nº 156 ou 157, conforme o caso), gerando outra numeração apenas para fins estatísticos.

Após o trânsito em julgado, e observadas as cautelas de praxe, anote-se a extinção deste processo e arquivem-se estes autos definitivamente.

P.R.I.C.

São Paulo, data da assinatura digital no sistema.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA